

**Деснянський районний суд
міста Києва**

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

**ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ**

ел. пошта miha4u@gmail.com

тел. 380631859020

адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354

РНОКПП 3144710076

Справа № **754/3701/24**

Провадження № **6/754/253/25**

Суддя **Бабко Валерія
Валеріївна**

Клопотання

Вихідний № 20250910_TMV_OUT_001

Клопотання

про видачу електронного виконавчого листа у справі №754/3701/24

Я, Ткачук Михайло Васильович, є стягувачем у справі №754/3701/24 за рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025, яке набрало законної сили 14.03.2025 (довідка ЄСІТС від 21.03.2025).

09.08.2025 мною було подано через систему «Електронний суд» заяву про видачу виконавчого листа в електронній формі. Станом на дату подання цього клопотання електронний виконавчий лист у моєму електронному кабінеті відсутній.

Відповідно до ст. 431 ЦПК України, виконавчий лист видається стягувачу після

набрання рішенням законної сили.

Згідно з п. 8 Порядку функціонування ЄСІТС (наказ ДСА України №1087 від 17.09.2021), виконавчі листи формуються та підписуються кваліфікованим електронним підписом судді і надсилаються стягувачу через систему «Електронний суд».

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 435 ЦПК України, подання боржником заяви про відстрочку чи розстрочку виконання рішення не зупиняє його виконання та не є підставою для не видачі виконавчого листа, якщо інше прямо не визначено ухвалою суду.

Додатково зазначаю, що після судового засідання 11.09.2025 боржнику на виході з приміщення Деснянського суду було надано для підписання договір про врегулювання спору з графіком платежів:

- 15.09.2025 — 40 000 грн,
- 15.10.2025 — 40 000 грн,
- 15.11.2025 — 38 478,85 грн.

Боржник відмовився отримати свій примірник договору сказавши: «мне это не нужно...», чим фактично відмовився від погоджених умов мирової угоди. Це підтверджує відсутність у нього наміру добровільно виконати рішення суду та спроби штучно затягнути процес.

Додатки:

1. Довідка про набрання законної сили .pdf.
2. 20250809_Zayava_vykonavchyy_lyst_DesnyanskySud_754_3701_24_Pozyvach_v1.pdf.
3. Договір_про_порядок_виплат_автор_Ткачук_v3.pdf.
4. Фіксація відмови.pdf.
5. Sud_zbir.pdf.

12.09.2025, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**